

# Contratto di licenza con l'utente finale (EULA)

SOC Suite | Versione 1.1 | In vigore dal 6 luglio 2026

Il presente Contratto di Licenza con l'Utente Finale ("Contratto") è stipulato tra:

**Licenziante:** Nicholas Arcari - C.F. / P. IVA: **DA COMPILARE** - sede: **DA COMPILARE** - email: arcari.nicholas0@gmail.com - PEC: **DA COMPILARE, se disponibile**

e la persona giuridica o il professionista che installa o utilizza il software SOC Suite ("Licenziatario"). Installando o utilizzando il software, il Licenziatario accetta integralmente i termini seguenti. Se non li accetta, non deve installare né utilizzare il software.

**Destinatari:** il Software è un prodotto professionale destinato ad aziende, enti e professionisti (uso B2B). Non è rivolto ai consumatori. In caso di vendita a un consumatore ai sensi del Codice del Consumo si applicano tutele inderogabili ulteriori (informativa precontrattuale, diritto di recesso, garanzia legale di conformità) che questo Contratto non disciplina.

## 1. Definizioni

- **Software:** la suite "SOC Suite", comprendente SOC Toolkit e OSINT Toolkit, distribuita come immagini Docker, insieme alla documentazione allegata.
- **Chiave di licenza:** il token firmato dal Licenziante che abilita l'uso del Software su un determinato deployment.
- **Deployment:** una singola installazione del Software identificata dal valore `LICENSE_DEPLOYMENT_ID` scelto dal Licenziatario al momento dell'installazione.
- **Documentazione:** i documenti allegati al Software, tra cui `README.md`, `ETHICS.md` e `THIRD_PARTY_NOTICES.md`.

## 2. Concessione della licenza

Il Licenziante concede al Licenziatario una licenza non esclusiva, non trasferibile, non cedibile in sublicenza e revocabile, a:

- installare e utilizzare il Software sul deployment per il quale è stata emessa la Chiave di licenza;
- per la durata di validità indicata nella Chiave di licenza (scadenza inclusa).

La licenza è vincolata al Deployment: la Chiave di licenza è valida solo per il `LICENSE_DEPLOYMENT_ID` per cui è stata emessa.

## 3. Restrizioni

Il Licenziatario non può:

1. copiare, distribuire, rivendere, noleggiare, concedere in leasing o in sublicenza il Software o la Chiave di licenza a terzi;
2. modificare, decompilare, disassemblare o effettuare reverse engineering del Software, salvo nei limiti inderogabili previsti dalla legge;

3. rimuovere, disattivare o aggirare il meccanismo di verifica della licenza o qualsiasi misura tecnica di protezione;
4. rimuovere o alterare le note di copyright, i marchi o gli avvisi di proprietà;
5. utilizzare il Software oltre la scadenza della Chiave di licenza senza un rinnovo valido.

#### 4. Proprietà e componenti di terze parti

---

Il Software è concesso in licenza, non venduto. Il Licenziante conserva ogni diritto, titolo e interesse sul Software, inclusi tutti i diritti di proprietà intellettuale. Il presente Contratto non trasferisce alcun diritto di proprietà al Licenziatario.

Il Software incorpora componenti software di terze parti (open source), ciascuno soggetto alla propria licenza, elencati nel documento *THIRD\_PARTY\_NOTICES.md* allegato. Tali componenti restano dei rispettivi titolari e sono forniti ai termini delle rispettive licenze, che prevalgono sul presente Contratto per la sola parte relativa a ciascun componente.

#### 5. Uso lecito ed etico

---

Il Software è uno strumento di sicurezza informatica destinato ad attività difensive, di analisi e di test autorizzati. Il Licenziatario si impegna a utilizzarlo esclusivamente nel rispetto delle leggi applicabili e delle condizioni descritte nel documento *ETHICS.md* allegato. In particolare, il Licenziatario è l'unico responsabile di disporre delle autorizzazioni necessarie per le attività svolte tramite il Software. Ogni responsabilità per un uso illecito, non etico o non autorizzato del Software ricade esclusivamente sul Licenziatario e non sul Licenziante.

#### 6. Dati personali e protezione dei dati

---

Il Software funziona interamente sull'infrastruttura del Licenziatario. Il Licenziante non raccoglie, non riceve e non ha accesso ai dati trattati con il Software: la verifica della licenza avviene in locale, senza alcuna comunicazione verso l'esterno.

Utilizzando il Software - in particolare i moduli OSINT e di analisi - il Licenziatario può trattare dati personali di terzi. Rispetto a tali trattamenti il **Licenziatario agisce come autonomo titolare del trattamento** ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della normativa applicabile, ed è l'unico responsabile: dell'individuazione di una idonea base giuridica, del rispetto dei principi di liceità, minimizzazione e limitazione delle finalità, dell'informativa agli interessati e dell'esercizio dei loro diritti. Poiché il Licenziante non tratta tali dati per conto del Licenziatario, non ricorre tra le parti un rapporto di responsabile del trattamento e non è richiesto un accordo ai sensi dell'art. 28 GDPR. Il Licenziatario terrà indenne il Licenziante da ogni pretesa di terzi derivante da un trattamento dati effettuato tramite il Software in violazione della normativa.

#### 7. Corrispettivo e condizioni economiche

---

Prezzo, durata, modalità di pagamento, fatturazione, rinnovo ed eventuali condizioni di rimborso sono disciplinati dalle **Condizioni di Vendita** o dall'offerta/ordine sottoscritti tra le parti, che integrano il presente Contratto. In caso di contrasto, per i profili economici prevalgono le Condizioni di Vendita o l'ordine, per i profili d'uso prevale il presente Contratto.

#### 8. Rinnovo e cessazione

---

La licenza cessa automaticamente alla scadenza della Chiave di licenza, salvo rinnovo. Il Licenziante può risolvere di diritto il Contratto in caso di violazione dei termini da parte del Licenziatario. Alla cessazione, il Licenziatario deve interrompere l'uso del Software. I dati generati dal Licenziatario restano di sua proprietà e sul suo server.

## 9. Esclusione di garanzie

Nella misura massima consentita dalla legge, il Software è fornito "così com'è", senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, incluse tra l'altro le garanzie di commerciabilità, idoneità per un fine particolare e non violazione di diritti di terzi. Restano ferme le garanzie e i diritti inderogabili eventualmente previsti dalla legge a favore del Licenziatario, che il presente Contratto non intende escludere né limitare.

## 10. Limitazione di responsabilità

Nella misura massima consentita dalla legge, il Licenziante non è responsabile per alcun danno diretto, indiretto, incidentale, speciale o consequenziale derivante dall'uso o dall'impossibilità di usare il Software. La responsabilità complessiva del Licenziante non supererà in alcun caso l'importo pagato dal Licenziatario per la licenza nei dodici mesi precedenti l'evento. Le presenti esclusioni e limitazioni **non si applicano in caso di dolo o colpa grave del Licenziante, né negli altri casi in cui la responsabilità non è escludibile o limitabile per legge** (art. 1229 c.c.).

## 11. Legge applicabile e foro competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede il Licenziante.

## 12. Contatti

Per licenze, rinnovi o richieste: **arcari.nicholas0@gmail.com**

### Accettazione

Il Licenziatario dichiara di aver letto e di accettare integralmente i termini del presente Contratto.

Licenziatario (ragione sociale / nome)

Deployment ID

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Luogo e data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Approvazione specifica delle clausole (artt. 1341-1342 c.c.)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Licenziatario dichiara di approvare specificamente, dopo attenta lettura, le seguenti clausole: **art. 2** (divieto di cessione e sublicenza; revocabilità), **art. 3** (restrizioni d'uso), **art. 8** (risoluzione di diritto), **art. 9** (esclusione di garanzie), **art. 10** (limitazione di responsabilità), **art. 11** (foro competente esclusivo).

Luogo e data

Seconda firma (approvazione specifica)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Questo documento è fornito a scopo pratico e non costituisce consulenza legale. Prima dell'uso commerciale se ne raccomanda la revisione da parte di un professionista legale, in particolare per i campi evidenziati da compilare.